

DIREITO ADMINISTRATIVO

Decreto n. 7.724/2012 - Acesso à
Informação no Poder Executivo Federal

PDF 
Sintético



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240806515441



DIOGO SURDI

Diogo Surdi é formado em Administração Pública e é professor de Direito Administrativo em concursos públicos, tendo sido aprovado para vários cargos, dentre os quais se destacam: Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (2014), Analista Judiciário do TRT-SC (2013), Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (2012) e Técnico Judiciário dos seguintes órgãos: TRT-SC, TRT-RS, TRE-SC, TRE-RS, TRT-MS e MPU.

GRAN
CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Lucas Vinicius Magalhães Pinheiro - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação	4
Apresentação do Professor	4
Decreto n. 7.724/2012 – Acesso à Informação no Poder Executivo Federal	5
1. Disposições Gerais	5
2. Transparência Ativa a Passiva	7
2.1. Transparência Ativa	7
2.2. Transparência Passiva	9
3. Informações Classificadas em Grau de Sigilo	13
4. Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas	17
5. Responsabilidades	18
Referências	20

APRESENTAÇÃO

Escrever um livro é algo desafiador. Porém, escrever para o público concurseiro torna a tarefa ainda mais árdua.

Afinal, há candidatos com diferentes níveis de conhecimento, estudando para seleções de áreas variadas.

No entanto, existe algo em comum entre aqueles que se preparam para um concurso público: **todos querem a aprovação** o mais rápido possível e **não têm tempo a perder!**

Foi pensando nisso que esta obra nasceu.

Você tem em suas mãos **um material sintético!**

Isso porque ele não é extenso, para não desperdiçar o seu tempo, que é escasso. De igual modo, não foge da batalha, trazendo tudo o que é preciso para fazer uma boa prova e garantir a aprovação que tanto busca!

Também identificará alguns sinais visuais, para facilitar a assimilação do conteúdo. Por exemplo, afirmações importantes aparecerão **grifadas em azul**. Já exceções, restrições ou proibições **surgirão em vermelho**. Há ainda destaques em **marca-texto**. Além disso, abusei de quadros esquemáticos para organizar melhor os conteúdos.

Tudo foi feito com muita objetividade, por alguém que foi concurseiro durante muito tempo.

Para você me conhecer melhor, comecei a estudar para concursos ainda na adolescência, e sempre senti falta de ler um material que fosse direto ao ponto, que me ensinasse de um jeito mais fácil, mais didático.

Enfrentei concursos de nível médio e superior. Fiz desde provas simples, como recenseador do IBGE, até as mais desafiadoras, sendo aprovado para defensor público, promotor de justiça e juiz de direito.

Usei toda essa experiência de 16 anos como concurseiro e de outros tantos ensinando centenas de milhares de alunos de todo o país para entregar um material que possa efetivamente te atender.

A Coleção PDF Sintético era o material que faltava para a sua aprovação!

Aragonê Fernandes

APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Olá! Meu nome é **Diogo Surdi**, sou formado em Administração Pública e me considero um "concurseiro de carteirinha". Em 2014, obtive a aprovação para o cargo de **Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil**. Além disso, obtive a aprovação em diversos outros cargos, dentre os quais destaco: Analista Judiciário do TRT-SC (3ª colocação); Analista Tributário da RFB; Técnico Judiciário dos seguintes órgãos: TRT-SC, TRT-RS, TRT-MS, TRE-SC, TRE-RS e MPU.

O presente material foi elaborado com muito cuidado e dedicação, tendo por finalidade **otimizar e auxiliar no processo de aprovação**. Feita esta breve apresentação, vamos aos estudos!

Abraços!

Diogo

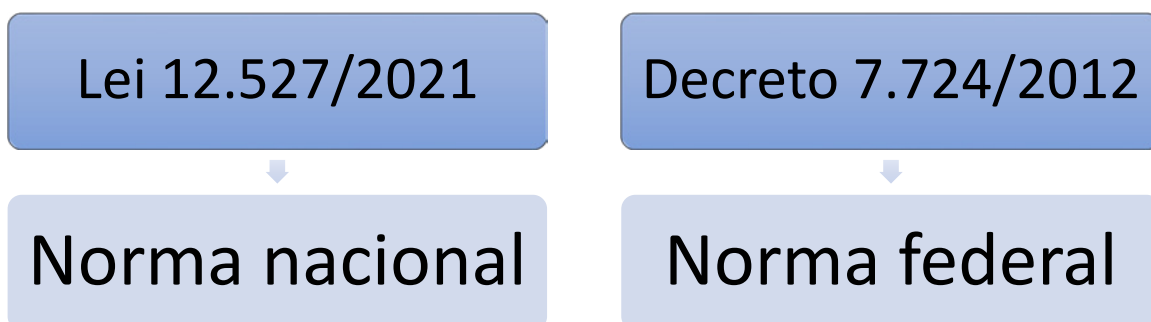
DECRETO N. 7.724/2012 - ACESSO À INFORMAÇÃO NO PODER EXECUTIVO FEDERAL

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Por regular atividades de todas as esferas, é que a **Lei de Acesso à Informação** é considerada uma **lei nacional**. No entanto, nada impede que os Estados e Municípios estabeleçam normas próprias a serem seguidas pelas suas Administrações. Exige-se apenas que tais normas **não apresentem divergências** com relação às disposições da LAI.

Com base nisso, o Decreto 7.724/2012 foi editado com o objetivo de **regulamentar, no âmbito do Poder Executivo federal**, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo.

Desta forma, ao contrário do que ocorre com a Lei 12.527/2011, que é uma lei nacional e, desta forma, aplicável a todos os entes federativos, o Decreto 7.724/2012 é uma **norma exclusivamente federal, sendo aplicável, apenas, no âmbito da União.**



Professor, e quem deve observar as disposições do Decreto 7.724/2012?

Inicialmente, estabelece o artigo 5º que

Sujeitam-se ao disposto neste Decreto **os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.**

O PULO DO GATO



A divulgação de informações de empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência estará

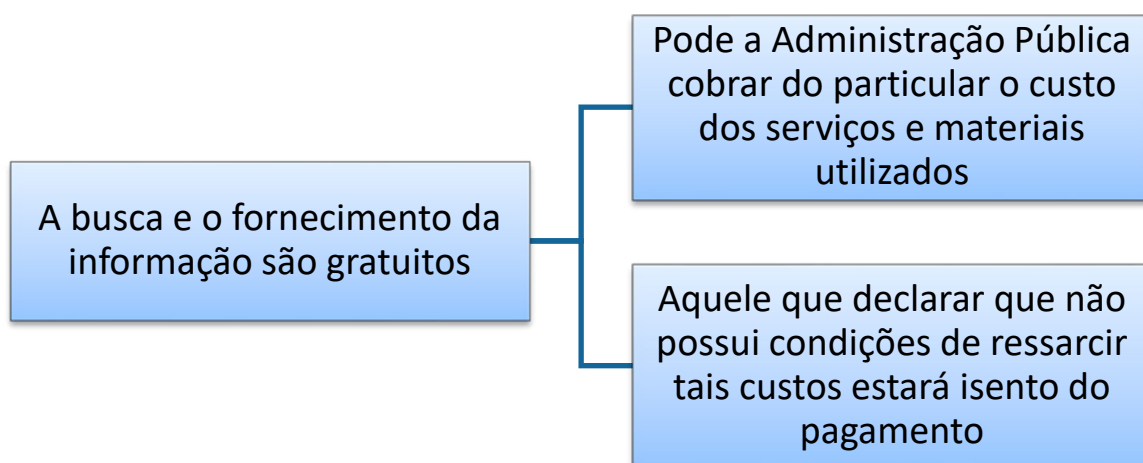
submetida às normas pertinentes da **Comissão de Valores Mobiliários**, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários.

Sedimentando o campo de aplicação do Decreto 7.724/2012, ficamos assim:

Campo de Aplicação	
Devem observar a norma	a) órgãos da administração direta da União b) as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União
Empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas	A divulgação de informações estará submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários , a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários.
Não estão sujeitos às regras do decreto	As informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos.

Como regra geral, **a busca e o fornecimento da informação são gratuitos**. Pode a Administração Pública, no entanto, cobrar do particular **o valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem**.

Entretanto, todos aqueles que declararem não possuir condições econômicas de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados estarão **isentos do pagamento**.



O Decreto 7.724/2012 apresenta um conjunto de conceitos, definições estas que são importantes para o estudo das demais previsões legais.

Conceito	Definições
Informação	Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
Dados processados	Dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação;
Documento	Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;
Informação sigilosa	Informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;
Informação pessoal	Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem;
Tratamento da informação	Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;
Disponibilidade	Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;
Autenticidade	Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
Integridade	Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;
Primariedade	Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações;
Informação atualizada	Informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam;
Documento preparatório	Documento formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas.

2. TRANSPARÊNCIA ATIVA A PASSIVA

2.1. TRANSPARÊNCIA ATIVA

A **transparência ativa** pode ser entendida como a obrigação que os órgãos e entidades têm de promover a transparência de suas informações, **independentemente de haver ou não requerimento dos seus usuários**.

Neste sentido, é dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Não há como negar que a principal forma de exercício da transparência ativa, nos dias atuais, é por meio dos sites oficiais dos órgãos e entidades públicos.

Sendo assim, o decreto em questão determina que os sites dos órgãos e entidades deverão, **em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão**, atender aos seguintes requisitos, entre outros:

Sites dos órgãos e entidades abrangidos pelo Decreto 7.724/2012 deverão, em cumprimento às normas estabelecidas pelo MPOG, atender aos seguintes requisitos:

- a) conter formulário para pedido de acesso à informação;
- b) conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
- c) possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
- d) possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
- e) divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
- f) garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso;
- g) indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade; e
- h) garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência.

Serão disponibilizados nos sites, conforme padrão estabelecido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República:

a) **banner na página inicial**, que dará acesso à seção específica.

b) **barra de identidade do Governo federal**, contendo ferramenta de redirecionamento de página para o Portal Brasil e para o site principal sobre a Lei de Acesso à Informação.

Na seção específica mencionada, uma série de informações deverão ser divulgadas:

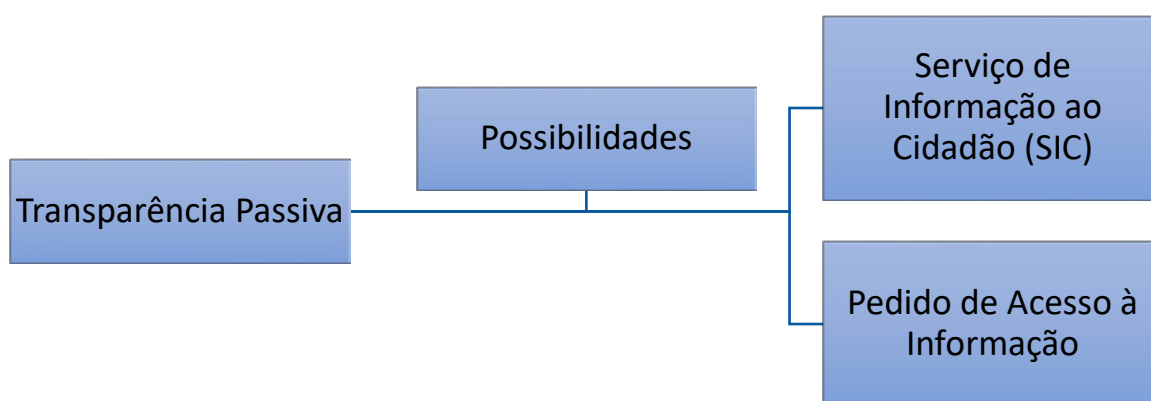
Informações que devem ser divulgadas na Seção Específica	a) estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;
	b) programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto;
	c) repasses ou transferências de recursos financeiros;
	d) execução orçamentária e financeira detalhada;
	e) licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;
	f) remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público , incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;
	g) respostas a perguntas mais frequentes da sociedade
	h) contato da autoridade de monitoramento e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC
	i) programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

2.2. TRANSPARÊNCIA PASSIVA

A **transparência passiva** deve ser compreendida como a possibilidade de **solicitação**, por intermédio dos interessados, de informações que **não se encontrem totalmente disponíveis para consulta**.

A transparência passiva está fundamentada em duas possibilidades, sendo elas:

- o **Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)**;
- a possibilidade de **Pedido de Acesso à Informação**;



2.2.1. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)

Em relação ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), devemos conhecer as informações a seguir:

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)	
Quem deve constituir	Os órgãos e entidades sujeitos ao Decreto 7.724/2012
Objetivos	a) atender e orientar o público quanto ao acesso à informação; b) informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e c) receber e registrar pedidos de acesso à informação.
Competências	Compete ao SIC: a) o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da informação ; b) o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de número do protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido; e c) o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação, quando couber.
Instalação	O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público .
Unidades em que não houver SIC	Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC, será oferecido serviço de recebimento e registro dos pedidos de acesso à informação . Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta .

2.2.2. PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação. Trata-se o pedido de acesso à informação, desta forma, **de um direito amplo e que pode ser exercido por qualquer pessoa.**

O pedido será apresentado em **formulário padrão**, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e das entidades.

Para que seja atendido, o pedido de acesso à informação deve conter uma série de formalidades. Em sentido oposto, não serão atendidos determinados tipos de pedidos.

Requisitos	O pedido de acesso à informação deverá conter: a) nome do requerente; b) número de documento de identificação válido; c) especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; d) endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida.
Não atendimento	Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: a) genéricos; b) desproporcionais ou desarrazoados; ou c) que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. Neste caso, o órgão ou entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.



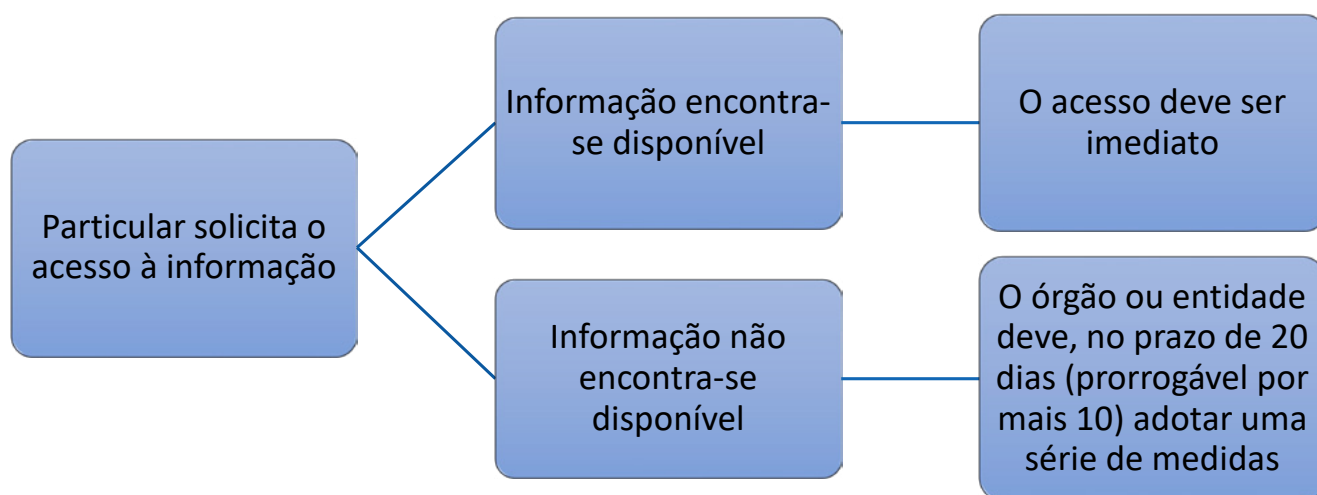
São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação.

Assim, não poderá o órgão ou entidade pública condicionar o acesso à informação aos motivos que levaram o usuário à respectiva solicitação.

Toda e qualquer conduta dos agentes públicos no sentido de exigir do particular os motivos do pedido de acesso devem ser consideradas ilegais, ensejando a responsabilidade do servidor estatal.

Tendo o órgão ou a entidade pública recebido o pedido de acesso à informação, deverá ser verificado **se a informação solicitada encontra-se disponível.**

É protocolado o pedido de acesso	
Informação encontra-se disponível?	Em caso de impossibilidade de concessão de acesso imediato:
O órgão ou entidade deverá conceder acesso imediato ao particular.	Em prazo não superior a 20 dias (com possibilidade de prorrogação por mais 10 dias), o órgão ou entidades deverá: a) enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado; b) comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação; c) comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência; d) indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que a detenha; ou e) indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.



Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o órgão ou entidade **deverá indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia, com certificação de que confere com o original.**

Na **impossibilidade de obtenção de cópia**, o requerente poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original.

Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o órgão ou entidade, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente Guia de Recolhimento da União – GRU ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados.

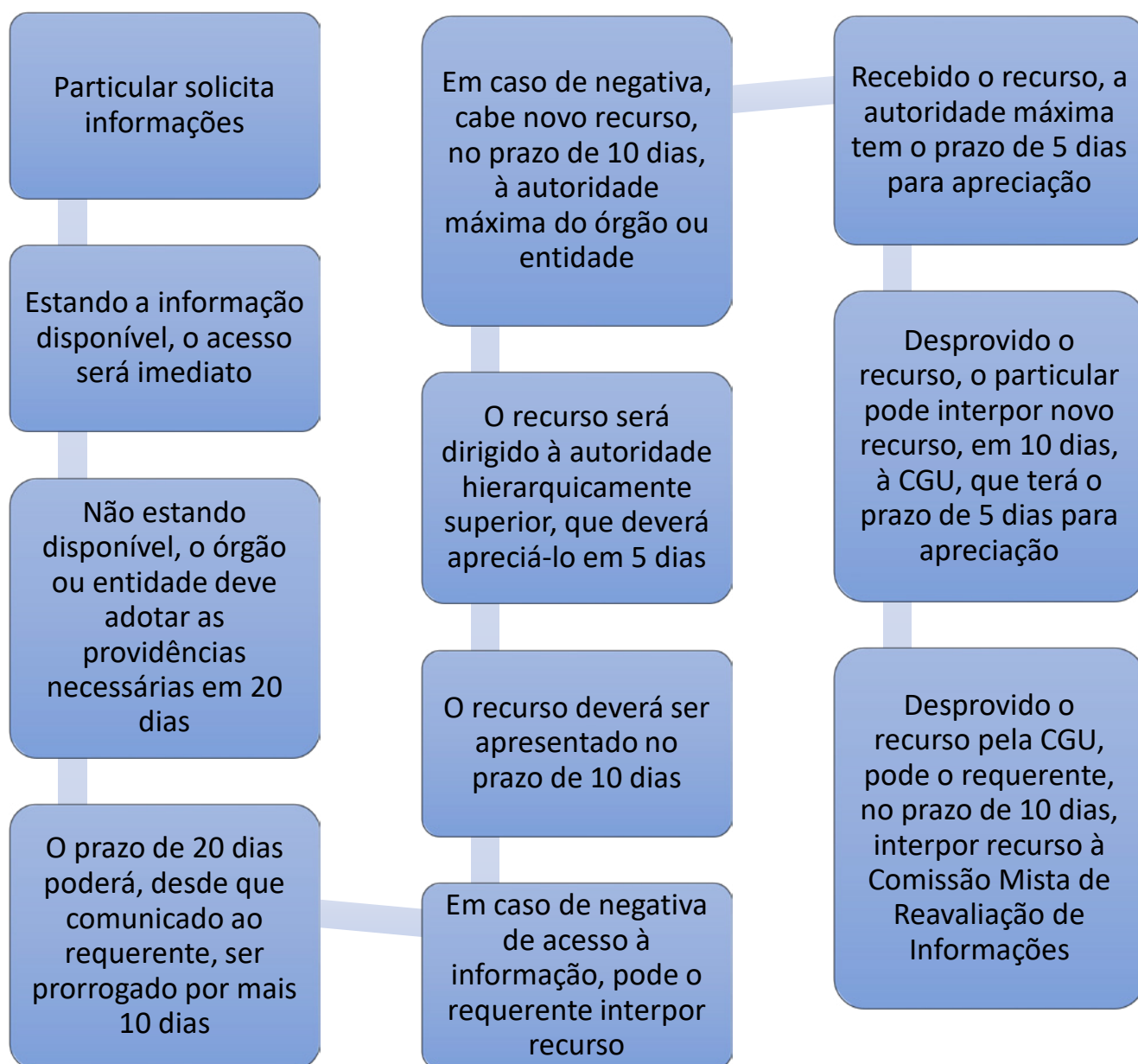
Neste caso, **a reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 10 dias**, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, **ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior.**

Caso o acesso à informação seja negado, deverá o órgão ou entidade encaminhar ao requerente, **dentro do prazo de resposta**, uma comunicação com várias informações.

Pedido de Acesso à Informação é Negado	
Resposta do Poder Público deverá conter os seguintes dados	a) razões da negativa de acesso e seu fundamento legal; b) possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará; e c) possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará.
Razões da Negativa	As razões de negativa de acesso à informação classificada indicarão o fundamento legal da classificação, a autoridade que a classificou e o código de indexação do documento classificado.

No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso.

Recurso	
Fundamento	No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso.
Prazo para Interposição	10 dias , contado da ciência da decisão.
A quem o recurso será destinado	À autoridade hierarquicamente superior à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de 5 dias , contado da sua apresentação.
Recurso inicial é desprovido	Desprovido o recurso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias , contado da ciência da decisão, à autoridade máxima do órgão ou entidade, que deverá se manifestar em 5 dias , contados do recebimento do recurso.
Novo recurso é desprovido	Desprovido o recurso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias , contado da ciência da decisão, à Controladoria-Geral da União, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias , contado do recebimento do recurso.
Resultados do recurso à CGU	Provido o recurso, a CGU fixará prazo para o cumprimento da decisão pelo órgão ou entidade. Desprovido o recurso pela CGU, o requerente poderá apresentar, no prazo de 10 dias , contado da ciência da decisão, recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações.
Reclamação	No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente poderá apresentar reclamação no prazo de 10 dias . Neste caso, a reclamação será destinada à autoridade de monitoramento, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias , contado do recebimento da reclamação. O prazo para apresentar reclamação começará 30 dias após a apresentação do pedido. Infrutífera a reclamação, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias , contado da ciência da decisão, à Controladoria-Geral da União, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias , contado do recebimento do recurso.



3. INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO

Com a publicação da Lei de Acesso à Informação, a regra passou a ser divulgação de todas as informações, **sendo o sigilo, por consequência, a exceção.**

São passíveis de classificação as informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam	a) pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
	b) prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País;
	c) prejudicar ou pôr em risco informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
	d) pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
	e) oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país;
	f) prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas;
	g) prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
	h) pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
	i) comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de infrações.

A depender do risco que o acesso, nestas situações, pode causar, as autoridades competentes poderão classificar tais informações nos graus **ultrassecreto, secreto ou reservado**.

O PULO DO GATO

Ainda que a informação possa ter o seu acesso restrito, a medida apenas é possível por um **período determinado de tempo**. Em outros termos, deve ser salientado que **nenhuma informação poderá ser mantida por segredo eterno**.

Já sabemos quais as informações que podem ter seu acesso restrito ao público em geral. Mas qual o tempo em que tais informações poderão permanecer nesta situação, sem o conhecimento da população em geral?

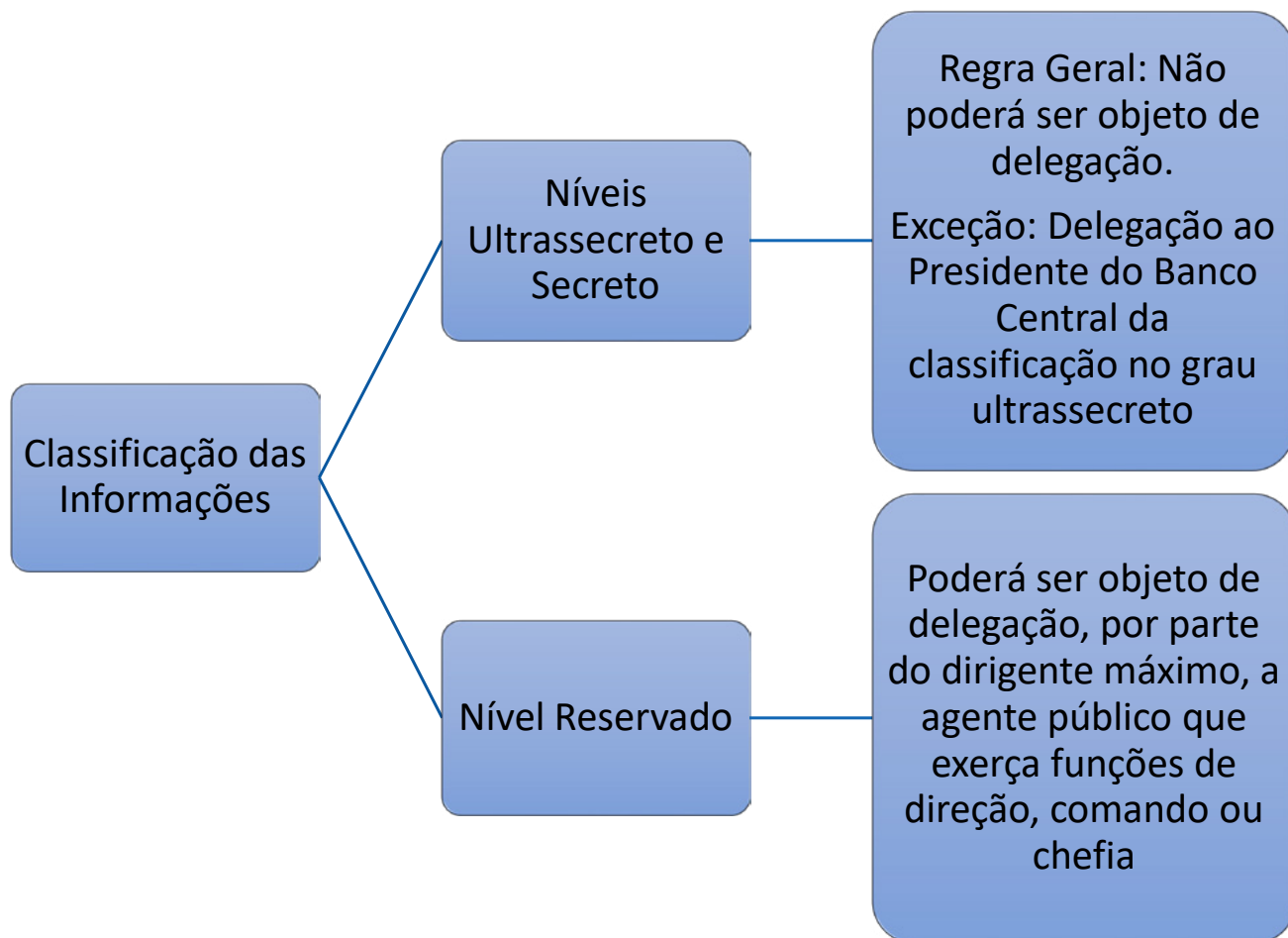
Dependendo do nível de segurança da informação, a mesma poderá ser classificada de três formas **(reservada, secreta e ultrassecreta)**, sendo que o prazo de restrição varia de acordo com cada uma das classificações.

RESERVADA	SECRETA	ULTRASSECRETA
Prazo máximo de até 5 anos	Prazo máximo de até 15 anos	Prazo máximo de até 25 anos

Interessante disposição se refere às informações relativas à **segurança do Presidente da República, seu cônjuge e filhos**. Estas serão classificadas como **reservada** e terão seu prazo restrito à duração do respectivo mandato. No caso de reeleição, no entanto, a norma determina que a duração da classificação será até o término do exercício do segundo mandato, **ainda que o prazo total (8 anos) exceda ao da classificação proposta**.

Neste ponto, devemos conhecer as autoridades com competência para a classificação das informações nos mais diversos níveis de sigilo.

Competência para Classificação das Informações	
Grau Ultrassecreto	a) Presidente da República; b) Vice-Presidente da República; c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; d) Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica; e e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior; É vedada a delegação da competência de classificação no grau de sigilo ultrassecreto. A exceção fica por conta da possibilidade de delegação ao Presidente do Banco Central do Brasil, para a classificação de informação no grau ultrassecreto no âmbito do Banco Central do Brasil, vedada a subdelegação.
Grau Secreto	a) Presidente da República; b) Vice-Presidente da República; c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; d) Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica; e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior; f) titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista; É vedada a delegação da competência de classificação no grau de sigilo secreto.
Grau Reservado	a) Presidente da República; b) Vice-Presidente da República; c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; d) Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica; e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior; f) titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista; g) autoridades que exerçam funções de direção, comando ou chefia do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível DAS 101.5 ou superior, e seus equivalentes. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação no grau reservado a agente público que exerça função de direção, comando ou chefia, sendo vedada a subdelegação.



Uma vez que a informação foi objeto de classificação, poderá ela, **a pedido ou de ofício**, ser objeto de **reavaliação** (redução do prazo de sigilo) ou de **desclassificação** (deixar de ser sigilosa).

Para isso, os seguintes procedimentos devem ser adotados:

a) O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e entidades, independente de existir prévio pedido de acesso à informação. A solicitação, neste caso, será endereçada à autoridade classificadora, que decidirá **no prazo de 30 dias**.

b) Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação, o requerente poderá apresentar recurso **no prazo de 10 dias**, contado da ciência da negativa, ao **Ministro de Estado ou à autoridade com as mesmas prerrogativas**. Tal autoridade decidirá **no prazo de 30 dias**.

c) A decisão da **desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de informações** deverá constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no TCI.

A autoridade máxima de cada órgão ou entidade deverá divulgar anualmente uma série de informações.

A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente, até o dia 1º de junho, em site da internet:	I – rol das informações desclassificadas nos últimos 12 meses;
	II – rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter: a) código de indexação de documento; b) categoria na qual se enquadra a informação; c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; d) data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação; e) assunto da informação classificada, com a descrição de elementos mínimos que permitam a identificação do tema de que trata a classificação;
	III – relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos;
	IV – informações estatísticas agregadas dos requerentes.

4. COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS

A Lei 12.527/2012 instituiu a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas**, à qual compete, dentre outras competências, prorrogar o prazo da informação **ultrassecreta** enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar **ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional** ou **grave risco às relações internacionais do país**.

Regulamentando a matéria, o Decreto 7.724/2012 estabelece uma série de informações acerca do mencionado órgão:

Comissão Mista de Reavaliação de Informações	
Composição	A Comissão Mista será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos: I – Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá; II – Advocacia-Geral da União; III – Controladoria-Geral da União; IV – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; V – Ministério da Defesa; VI – Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; VII – Ministério da Fazenda; VIII – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; IX – Ministério da Justiça e Segurança Pública; XI – Ministério das Relações Exteriores.

Comissão Mista de Reavaliação de Informações	
Competências	Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações: I - rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação no grau ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliação, no máximo a cada 4 anos. A não deliberação sobre a revisão de ofício no prazo previsto implicará a desclassificação automática das informações. II - requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, da informação, quando as informações constantes do TCI não forem suficientes para a revisão da classificação; III - decidir recursos apresentados contra decisão proferida: a) pela Controladoria-Geral da União, em grau recursal, a pedido de acesso à informação ou de abertura de base de dados, ou às razões da negativa de acesso à informação ou de abertura de base de dados; b) pelo Ministro de Estado ou autoridade com a mesma prerrogativa, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada; IV - prorrogar por uma única vez, e por período determinado não superior a vinte e cinco anos, o prazo de sigilo de informação classificada no grau ultrassecreto, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional, à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, limitado ao máximo de cinquenta anos o prazo total da classificação; V - estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na aplicação da Lei de Acesso à Informação.
Reuniões	A Comissão Mista de Reavaliação de Informações se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente. As reuniões serão realizadas com a presença de no mínimo 6 integrantes.

5. RESPONSABILIDADES

O Decreto 7.724/2012 apresenta uma lista de condutas que, quando praticadas, configuram infração, **ensejando a responsabilização do agente público ou militar**.

Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar	a) recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste Decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; b) utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública; c) agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação; d) divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido a informação classificada em grau de sigilo ou a informação pessoal; e) impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; f) ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e g) destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.
--	--

Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas serão consideradas:

a) para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, **transgressões militares médias ou graves**, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal;

b) para aqueles regidos pelas disposições da Lei 8.112/1990, **infrações administrativas**, que deverão ser apenadas, **no mínimo, com suspensão**, segundo os critérios estabelecidos na referida lei.

Mas e o qual a sanção que será aplicada para os agentes que cometerem as infrações anteriormente mencionadas?

A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o Poder Público e praticar uma das condutas caracterizadas como infração estará sujeita às seguintes sanções:

a) **advertência**;

b) **multa**;

c) **rescisão do vínculo com o Poder Público**;

d) **suspensão temporária de participar em licitação** e impedimento de contratar com a administração pública **por prazo não superior a dois anos**;

e) **declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Aqui, é importante conhecermos algumas regras relacionadas com a multa e com a declaração de inidoneidade.

Multa	Declaração de Inidoneidade
A multa será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser : a) inferior a R\$ 1.000,00 nem superior a R\$ 200.000,00, no caso de pessoa natural ; b) inferior a R\$ 5.000,00 nem superior a R\$ 600.000,00, no caso de entidade privada .	a) a aplicação da penalidade é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública . b) a reabilitação será autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes . Além disso, a reabilitação apenas poderá ocorrer após o transcurso do prazo mínimo de 2 anos .

Caro(a) aluno(a),

Finalizamos mais um conteúdo! Agora, aproveite nossa plataforma de questões para elevar ainda mais seu estudo.

Este link irá levá-lo diretamente ao sistema Gran Questões:

<https://questoes.grancursosonline.com.br/>

Por lá, você pode selecionar as questões da disciplina e filtrar pelo assunto e pela banca que organizará seu concurso.

A escolha é sua! Treine à vontade, usando o melhor sistema de questões do mercado!

REFERÊNCIAS

CARVALHO FILHO, José dos Santos, Processo Administrativo Federal: Comentários À Lei 9.784, De 29.1.1999. 5. ed., São Paulo: Atlas, 2013

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, São Paulo, Malheiros, 1993

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

